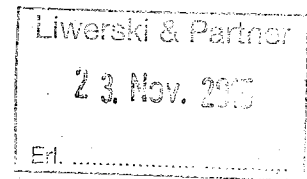


Beglaubigte Abschrift

35 C 153/15



Amtsgericht Klee

Kostenfestsetzungsbeschluss

In dem Rechtsstreit

des Herrn Hendrik Herbrand Hofker, Oudaen 26, 8219 AB Lelystad, Niederlande,

Klägers,

Prozessbevollmächtigte:

Rechtsanwälte Liwerski und Partner,
Lindenallee 23, 47533 Klee,

g e g e n

Herrn Mario Müller, Hauptstraße 27, 47533 Klee,

Beklagten,

Prozessbevollmächtigte:

Rechtsanwältin Tielsch, Bahnhofstraße 3,
47559 Kranenburg,

sind auf Grund des Urteils des Amtsgerichts Klee vom 30.10.2015 **von dem Kläger** 365,93 EUR - dreihundertfünfundsechzig Euro und dreiundneunzig Cent - nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB seit dem 12.11.2015 **an den Beklagten** zu erstatten.

Die Berechnung der außergerichtlichen Kosten ist beigelegt.

Der dieser Kostenfestsetzung zugrunde liegende Titel ist vorläufig vollstreckbar.

Dem Kläger hat das Gericht gestattet, die Zwangsvollstreckung gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des auf Grund des Urteils vollstreckbaren Betrages abzuwenden, wenn nicht der Beklagte vor der Zwangsvollstreckung Sicherheit in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der sofortigen Beschwerde gegeben, sofern der Wert des Beschwerdegegenstandes 200 EUR übersteigt. Sie steht jedem zu, dessen Rechte durch den Beschluss beeinträchtigt sind. Die sofortige Beschwerde ist bei dem Amtsgericht Kleve, Schloßberg 1 (Schwanenburg), oder dem Beschwerdegericht, dem Landgericht Kleve, Schloßberg 1 (Schwanenburg), schriftlich in deutscher Sprache oder zur Niederschrift der Geschäftsstelle einzulegen. Die Beschwerde kann auch zur Niederschrift der Geschäftsstelle eines jeden Amtsgerichtes abgegeben werden.

Die sofortige Beschwerde muss spätestens innerhalb **von zwei Wochen** bei dem Amtsgericht Kleve oder dem Landgericht Kleve eingegangen sein. Dies gilt auch dann, wenn die Beschwerde zur Niederschrift der Geschäftsstelle eines anderen Amtsgerichtes abgegeben wurde. Die Frist beginnt mit der Zustellung des Beschlusses, spätestens mit Ablauf von fünf Monaten nach Erlass des Beschlusses. Fällt das Ende der Frist auf einen Sonntag, einen allgemeinen Feiertag oder Sonnabend, so endet die Frist mit Ablauf des nächsten Werktages.

Die sofortige Beschwerde muss die Bezeichnung des angefochtenen Beschlusses sowie die Erklärung enthalten, dass sofortige Beschwerde gegen diesen Beschluss eingelegt wird. Sie ist zu unterzeichnen und soll begründet werden.

Übersteigt der Wert des Beschwerdegegenstandes **nicht** 200 EUR ist der Rechtsbehelf der Erinnerung gegeben.

Sie steht jedem zu, dessen Rechte durch die Entscheidung beeinträchtigt sind. Die Erinnerung ist schriftlich in deutscher Sprache bei dem Amtsgericht Kleve, Schloßberg 1 (Schwanenburg) einzulegen. Die Erinnerung kann auch zur Niederschrift der Geschäftsstelle eines jeden Amtsgerichtes abgegeben werden und soll begründet werden.

Die Erinnerung muss innerhalb einer Frist **von zwei Wochen** bei dem zuständigen Amtsgericht Kleve eingegangen sein. Das gilt auch dann, wenn die Erinnerung zur Niederschrift der Geschäftsstelle eines anderen als dem nach dieser Belehrung zuständigen Amtsgerichtes abgegeben wurde. Die Frist beginnt mit der Zustellung der Entscheidung, spätestens mit Ablauf von fünf Monaten nach dem Erlass des Beschlusses. Fällt das Ende der Frist auf einen Sonntag, einen allgemeinen Feiertag oder Sonnabend, so endet die Frist mit Ablauf des nächsten Werktages.

Kleve, 15.11.2015

Amtsgericht

Schmidt

Rechtspfleger

Beglaubigt

Berens

Justizbeschäftigte



Hinweise:

Aus diesem Beschluss kann ohne weiteres die Zwangsvollstreckung betrieben werden, wenn die festgesetzten Kosten nicht innerhalb von zwei Wochen seit der Zustellung dieses Beschlusses gezahlt werden.

Die Gerichtskasse ist zur Entgegennahme der Zahlung nicht befugt.

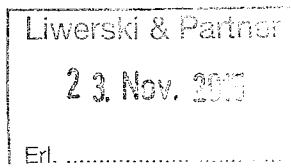
Ist die zugrunde liegende Entscheidung nur gegen Sicherheit vorläufig vollstreckbar, muss die/der Berechtigte vor Beginn der Zwangsvollstreckung nachweisen, dass sie/er die Sicherheit geleistet hat oder dass die gerichtliche Entscheidung rechtskräftig geworden ist.

Doris Tielsch
Rechtsanwältin

Rechtsanwältin Tielsch - 47552 Kranenburg - Postfach 11 18

Amtsgericht Kleve
Schloßberg 1

47533 Kleve



Bahnhofstraße 3

47559 Kranenburg

Telefon 0 28 26 / 91 41 0

Telefax 0 28 26 / 91 41 41

Email: Kanzlei@RA-Tielsch.de

11.11.2015 hg
90/14T03

In Sachen
Hofker ./i. Müller
~~36~~ C 153/15
35

wird beantragt,

die Kosten gegen den Verfahrensgegner gemäß §§ 103 ff ZPO festzusetzen.

Gegenstandswert: 1.230,00 EUR

Verfahrensgebühr § 13 RVG, Nr. 3100 VV RVG	1,3	149,50 EUR
Terminsgebühr § 13 RVG, Nr. 3104 VV RVG	1,2	138,00 EUR
Zwischensumme der Gebührenpositionen		287,50 EUR
Pauschale für Post und Telekommunikation Nr. 7002 VV RVG		20,00 EUR
Zwischensumme netto		307,50 EUR
19 % Mehrwertsteuer Nr. 7008 VV RVG		58,43 EUR
zu zahlender Betrag		365,93 EUR

Es wird beantragt, alle weiter gezahlten Gerichtskosten hinzuzusetzen und den festzusetzenden Betrag verzinslich ab Antragstellung mit 5% über dem Basiszinssatz festzusetzen (§ 104 I 2 ZPO).

Einfache und beglaubigte Abschrift anbei.

Rechtsanwältin

Beglaubigt

Rechtsanwältin

Sparkasse Kleve BIC: WELADED1KLE IBAN: DE77 3245 0000 0005 0034 88
Volksbank Kleverland BIC: GENODED1KLL IBAN: DE37 3246 0422 1000 4610 12